

м. Ірпінь

«28» жовтня 2024

Приватне підприємство КФ «ЗЕЛЕНА СТІЛА», надалі іменується «Експедитор-Повірений», в особі директора Бульчака Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та

Комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, іменується надалі "Замовник-Довіритель", в особі директора Яцунського Тараса Петровича, що діє на підставі повноважень наданих йому Статутом, з іншого боку, разом іменовані – Сторони, а окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом, (далі за текстом – Договір, про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.

- 1.1. Даний Договір регулює порядок відносин, що виникають між сторонами по наданню транспортно-експедійних послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародних сполученнях.
- 1.2. Замовник-Довіритель доручає, а Експедитор-Повірений зобов'язується за винагороду та за рахунок Замовника-Довірителя організувати виконання комплексу робіт та послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів автомобільним транспортом та експедирування вантажів на умовах, вказаних в цьому договорі та Додатках до нього, що є складовою та невід'ємною частиною цього Договору.
- 1.3. У своїй діяльності сторони керуються положеннями даного Договору, Митною конвенцією про міжнародні перевезення вантажів з використанням книжки МДП, Конвенцією про договір міжнародних перевезень вантажів по дорогах (КДПВ), Угодою ДОПОГ, Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність», чинним законодавством України, а також законодавством тих країн, по території яких здійснюється перевезення, Цивільним та Господарським кодексами України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 2.1. Конкретні умови по кожному перевезенню обумовлюються в додатку-заявці (транспортному завданні), що є невід'ємною частиною даного Договору.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Обов'язки Замовника-Довірителя:

- до моменту прибуття автомобіля підготувати вантаж до перевезення;
- забезпечити завантаження транспортного засобу та його митне оформлення протягом 24 годин з моменту прибуття автомобіля до вантажовідправника, забезпечити розмитнення вантажу протягом 24 годин та вивантаження із транспортного засобу за 24 години з моменту прибуття автомобіля до вантажоотримувача, якщо інше не оговорено в договорі-заявці;
- забезпечити своєчасне оформлення товарно-транспортних, митних і інших документів, необхідних для безперешкодного проходження митного, ветеринарного, санітарного, екологічного контролю тощо;
- забезпечити завантаження (вивантаження) транспортного засобу силами вантажовідправника (вантажоотримувача);
- завантажувати транспортні засоби тільки в обсягах, погоджених у письмовому вигляді у договорі-заявці;
- окремо погоджувати з Експедитором-Повіреним транспортування небезпечних, негабаритних вантажів, а також вантажів, що вимагають дотримання температурного режиму. Якщо Замовник-Довіритель письмово не попередив Експедитора-Повіреного про вказані особливості вантажу, то всі можливі негативні наслідки перевезень і стягнення мають відшкодовуватись за рахунок Замовника-Довірителя;

3.2. Обов'язки Експедитора-Повіреного:

- Забезпечити подання транспортного засобу під завантаження в узгоджені Сторонами строки і в стані, в усіх відношеннях придатному для автомобільних перевезень (відповідно до санітарних, технічних, гігієнічних та ін. вимог) вантажу з урахуванням вимог заявки, типу вантажу, а також норм законодавства України та держав призначення, транзиту.
- При завантаженні транспортного засобу перевірити пакування, кріплення вантажу в транспортному засобі, а також пересвідчитись у відсутності перевантаження транспортного засобу, неналежного навантаження на вісі транспортного засобу, а за наявності таких порушень і відмови відправника їх виправити, здійснити відповідний запис у всіх екземплярах транспортного документу до початку перевезення і довести ці обставини до відома Замовник-Довірителя.
- Нести повну матеріальну відповідальність за збереження вантажу до моменту передачі уповноваженому Вантажоотримувачу, а також за своєчасну доставку вантажу.
- Експедитор-Повірений гарантує наявність у нього всіх дозволів, ліцензій та інших документів для безперешкодного перетину кордонів транспортними засобами, а також для перевезення вантажу, зазначеного сторонами в Заявці. Експедитор-Повірений несе повну відповідальність за всі дії третіх осіб, залучених ним для виконання Заявок Замовник-Довірителя, в тому числі водіїв та інших осіб.

- Експедитор-Повірений зобов'язаний належним чином оформити передачу вантажу в цілості та схоронності вказаному в Заявці Вантажоотримувачу з відміткою (підпис та кругла печатка) про дату і час отримання вантажу.
- Експедитор-Повірений зобов'язаний при виникненні непередбачених затримок на маршруті, дорожньо-транспортної пригоди, інших обставин, що можуть спричинити затримку доставки, пошкодження вантажу – протягом 1 (однієї) доби повідомити Замовник-Довірителя.

4. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОДАТКУ- ЗАЯВКИ.

- 4.1. Після узгодження з Експедитор-Повіреним умов перевезень Замовник-Довіритель надає по факсу додаток-заявку. Факсова копія договору-заявки має юридичну силу.
- 4.2. Копія додатку-заявки або подорожній лист і чисті бланки товарно-транспортних накладних, завірені штампом Експедитор-Повіреним, при пред'явленні документа, що засвідчує особистість водія, є підставою для одержання водієм вантажу.
- 4.3. У випадку виникнення об'єктивних причин, що не дозволяють виконати погоджений договір-заявку, сторони негайно інформують один одного і спільно вживають заходів щодо виконання договору-заявки.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

- 5.1. Замовник-Довіритель зобов'язується за його дорученням та за його рахунок оплатити витрати Експедитора-Повіреного по організації транспортно-експедиційного обслуговування вантажу у розмірі суми зазначеної у договорі-заявці. Грошові засоби, що поступають Експедитору-Повіреному від Замовника-Довірителя є власністю останнього і використовуються для організації і забезпечення вантажів.
- 5.2. Різниця між сумою грошових засобів Замовника-Довірителя, що виплачені за послуги (роботи), пов'язані з організацією і виконанням перевезення вантажів і сумою, що використана для подальшого розрахунку з перевізником та іншими виконавцями задіяних у виконанні цих перевезень є винагородою Експедитора-Повіреного.
- 5.3. Винагорода Експедитору-Повіреному виплачується шляхом утримання належної йому суми із грошових засобів перерахованих Замовником-Довірителем за послуги (роботи), пов'язані з організацією і виконанням перевезення вантажів, для подальшого розрахунку з перевізником та іншими виконавцями задіяними у виконанні цих перевезень.
- 5.4. Ціна послуг з перевезення та загальна вартість Договору встановлюється сторонами для кожного конкретного випадку у додатках-заявках, які додаються і є невід'ємною частиною даного договору. Розрахунки між сторонами проводяться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок.
- 5.5. Порядок, терміни і форми оплати за перевезення визначаються в кожному конкретному випадку відповідно до договору-заявки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

- 6.1. Експедитор-Повірений несе повну матеріальну відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або його пошкодження, що трапилося в проміжок часу між прийняттям вантажу до перевезення та його здачею належному вантажоотримувачу.
- 6.2. Замовник-Довіритель несе відповідальність за завантаження автомобіля з перевищенням зазначеного у заявці обсягу (ваги) у розмірі штрафу, сплаченого водієм контролюючим органам.
- 6.3. За наднормативний простій автомобіля під завантаженням (вивантаженням), митним оформленням, перетином митного кордону, Замовник-Довіритель виплачує Експедитору-Повіреному штраф у розмірі еквівалентному 50 Євро по курсу НБУ на день завантаження за кожен повну або неповну добу простою по території України, та еквівалент 100 Євро по курсу НБУ на день завантаження.
- 6.4. У випадку відмови від завантаження при наявності підтвердженого двома сторонами договору-заявки, винна сторона виплачує штраф у розмірі, погодженому у транспортній заявці.
- 6.5. За прострочення строку доставки вантажу з вини Експедитора-Повіреного, останній сплачує Замовнику-Довірителю штраф еквівалентний 100 Євро по курсу НБУ на день завантаження за кожен добу запізнення, якщо інше не вказано в договорі-заявці.
- 6.6. У разі невиконання сторонами термінів взаєморозрахунків, винна сторона сплачує пеню – у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.
- 6.7. За невиконання чи часткове невиконання своїх зобов'язань за даним договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та міжнародних угод з дорожніх перевезень вантажів, до яких приєдналась Україна.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

- 7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальність за повне чи часткове невиконання зобов'язань за цим договором, якщо воно викликано обставинами форс-мажору (повінь, пожежа, землетрус, сніжні замети, війна, рішення органів влади), що виникли під час дії договору. Форс-мажорні обставини за запитом однієї із сторін повинні бути підтверджені довідкою торгово-промислової палати країни, де вони відбулися.
- 7.2. Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов'язана протягом 1 (одного) дня сповістити про настання форс-мажорних обставин іншу сторону.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.

- 8.1. У випадку виникнення спорів, сторони будуть прагнути їхнього врегулювання шляхом переговорів.
- 8.2. Сторони встановлюють обов'язковий досудовий претензійний порядок розгляду спорів, що випливають з цього договору або які виникли у зв'язку з ним.
- 8.3. Сторона, що одержала претензію, зобов'язана розглянути її і відповісти по суті претензії на протязі 30 (тридцяти) днів з дати одержання претензії.
- 8.4. У випадку неможливості досягнення згоди, сторони вирішують суперечки відповідно до норм діючого законодавства України в судовому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

- 9.1. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до **«28» жовтня 2025р.** І якщо не виникає зауважень чи претензій, продовжується автоматично на наступний рік.
- 9.2. За взаємною згодою сторони можуть припинити дію даного Договору, попередивши про це іншу сторону в письмовій формі за 30 днів до моменту припинення дії Договору.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 10.1. Усі зміни і доповнення до даного Договору оформлюються у письмовому вигляді відповідно до чинного законодавства України і є його невід'ємною частиною.
- 10.2. За взаємною згодою сторони мають право достроково припинити дію Договору, попередивши іншу сторону письмовою заявою за 30 днів. Якщо сторони письмово не попередили за 30 днів до закінчення терміну дії цього договору, то цей договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих же умовах.
- 10.3. Зупинення дії Договору не звільняє сторони від здійснення взаєморозрахунків і інших зобов'язань за даним Договором.
- 10.4. Даний договір складений українською мовою у 2 примірниках, по 1 примірнику для Експедитора-Повіреного та Замовника-Довірителя.
- 10.5. У випадку змін в організаційно-правовій формі, форми власності чи юридичних та банківських або інших реквізитів сторони повинні повідомити про це одна одну протягом п'яти днів з часу такої зміни. Сторони приймають до уваги те, що всі умови даного договору є конфіденційною інформацією та приймають всі міри для їх нерозголошення третім особам.
- 10.6. У випадках, не передбачених цим договором сторони керуються Митною конвенцією про міжнародні перевезення вантажів з використанням книжки МДП, Конвенцією про договір міжнародних перевезень вантажів по дорогах (КДПВ), Угодою ДОПОГ, Законом України «Про транспортно-експедиторську діяльність», чинним законодавством України, а також законодавством тих країн, по території яких здійснюється перевезення, Цивільним та Господарським кодексами України.
- 10.7. Експедитор-Повірений є платником єдиного податку.
- 10.8. Замовник-Довіритель є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Замовник-Довіритель
Комунальне некомерційне підприємство
«Золочівська центральна районна лікарня»
Золочівської міської ради
Золочівського району Львівської області
Юридична адреса:
80700, Україна, Львівська область,
м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48
IBAN UA293257960000026001300732118
в ТББВ № 10013/065
Філія Львівського обласного управління
АТ «Ощадбанк»
МФО 325796
ЄДРПОУ 01997262

Директор

Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

Експедитор-Повірений

ПП КФ «ЗЕЛЕНА СТРИЛА»
Адреса: 08200, Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Покровська, буд. 1
Код ЄДРПОУ 37548047
IBAN UA413510050000026002327279500
в АТ «УкрСиббанк»
МФО 320984
Тел. 0444 69 33 46
Свідчення про запис до Єдиного податку № 398, серія Б
№ 50-220

Директор

БУЛЬЧАК